

0000497-23.2021.8.26.0052

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Fernanda Salvador Veiga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 2ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... o acusado ostenta uma condenação por tráfico privilegiado, com trânsito em julgado em 2009, cuja pena fora extinta em 27/09/2010 (FA de fls. 862/866 e certidão de fls. 875/877), a denotar que ele apresenta maus antecedentes criminais.

Diante de tal circunstância (maus antecedentes do réu), outra solução não se mostra razoável a não ser a fixação da pena base acima do mínimo legal. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Criminal - Juri

2ª Vara do Júri

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Sala 2-136, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000497-23.2021.8.26.0052 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000497-23.2021.8.26.0052

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2327164/2019 - DHPP 02ª DEL.DIV.HOMICIDIOS-E, 604/2019 - DHPP 02ª DEL.DIV.HOMICIDIOS-E, 2327164 - DHPP 02ª DEL.DIV.HOMICIDIOS-E, 9217/19/113 - DHPP 02ª DEL.DIV.HOMICIDIOS-E, 604/19/100 - DHPP 02ª DEL.DIV.HOMICIDIOS-E

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Francisco Laurindo da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

FRANCISCO LAURINDO DA SILVA, vulgo "Tio Dé", foi PRONUNCIADO, conforme sentença de fls. 705/715 e v. acórdão de fls. 781/787, como incurso no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Daniel) e artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal (vítima Mateus), pois, segundo a acusação, no dia 10 de novembro de 2019, por volta das 5h10min, nas dependências do estabelecimento comercial conhecido como "Casarão" ou "Casarão Sem Limites", localizado na Avenida Imirirm, n. 2172, Casa Verde, nesta Capital, agindo por motivo torpe, mediante meio apto a causar perigo comum e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Daniel Júnior de Oliveira Gonçalves, inicialmente identificado como Samuel Douglas Cirqueira de Oliveira Gonçalves, causando-lhe os ferimentos descritos nos laudos de exame de corpo de

delito de fls. 427/428 e 703/704, cujo crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ainda, de acordo com a inicial acusatória, no mesmo contexto, o réu FRANCISCO LAURINDO DA SILVA, vulgo "Tio Dé", ao desferir disparos de arma de fogo em local movimentado, valendo-se, portanto, de meio apto a causar perigo comum e com recurso que dificultou a defesa da vítima, assumiu o risco de matar qualquer dos frequentadores do local, certo que efetivamente atingiu e matou Mateus Silva Souza, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls. 175/179.

Submetido a julgamento nesta data, o Egrégio Conselho de Sentença, na votação dos quesitos propostos, por maioria de votos (art. 489 do CPP), acolhendo a tese sustentada pela acusação em plenário, quanto à primeira série de quesitos, referente à tentativa de homicídio da vítima Daniel, reconheceu a materialidade do fato, respondendo afirmativamente ao primeiro quesito. Em seguida, os Senhores Jurados responderam de forma positiva ao quesito da autoria. Na sequência, responderam de forma afirmativa ao quesito do ânimo homicida. Após, responderam "não" ao quesito relativo à absolvição do réu e ao privilégio. Ao final, reconheceram as três qualificadoras apontadas na pronúncia.

Na sequência, quanto à segunda série de quesitos, afeta à morte da vítima Mateus, os Senhores Jurados, por maioria de votos, reconheceram a materialidade do fato e o nexo causal entre as lesões e o resultado morte, respondendo afirmativamente ao primeiro quesito. Em seguida, responderam positivamente ao quesito da autoria e à presença do dolo eventual. Na sequência, votaram "não" ao quesito relativo à absolvição do réu. Por fim, reconheceram as qualificadoras do emprego de meio apto a resultar perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, de acordo com o veredito dos jurados, o réu praticou o delito de homicídio triplamente qualificado tentado (vítima Daniel) e o crime de homicídio duplamente qualificado consumado (vítima Mateus).

Passo, portanto, a dosar a pena, de acordo com o disposto no artigo 492, I, do Código de Processo Penal.

Delito de homicídio tentado - vítima Daniel

Na primeira fase de aplicação da pena, considerando os parâmetros judiciais previstos no artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado ostenta uma condenação por tráfico privilegiado, com trânsito em julgado em 2009, cuja pena fora extinta em 27/09/2010 (FA de fls. 862/866 e certidão de fls. 875/877), a denotar que ele apresenta maus antecedentes criminais.

Diante de tal circunstância (maus antecedentes do réu), outra solução não se mostra razoável a não ser a fixação da pena base acima do mínimo legal. Assim, aumento-a em 1/6 (um sexto), que atinge 14 (catorze) anos de reclusão.

Já, no que tange à segunda fase de dosimetria da pena, presentes as agravantes descritas no artigo 61, inciso II, a e c, do Código Penal, considerando que o crime foi cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tal qual reconhecido pelos Senhores Jurados. Nesse aspecto, salienta-se que a qualificadora descrita no inciso III do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal foi utilizada para qualificar o delito, ao passo que as agravantes referidas foram utilizadas na segunda fase de aplicação da reprimenda; inexistindo, portando, bis in idem. Assim, aumento a pena em 1/5 (um quinto), que atinge 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Quanto à terceira fase de aplicação da reprimenda, considerando o iter criminis

percorrido pelo réu, que invadiu o estabelecimento comercial e lá passou a realizar diversos disparos de arma de fogo, consoante prova vocal e laudo do local dos fatos de fls. 303/318, associado à natureza das lesões corporais suportadas pela vítima (grave – laudo de fls. 703/704), reduzo, em virtude da tentativa, a pena de metade (1/2), que atinge 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Delito de homicídio consumado – vítima Mateus

Na primeira fase, valendo-me do argumento já exposto para a fixação da pena-base acima do mínimo legal para o delito cometido contra a vítima Daniel, dada a condenação definitiva que o réu possui (tráfico privilegiado, condenação imposta pela 26ª Vara Criminal local – FA de fls. 862/866 e certidão de fls. 875/877), aumento a pena em 1/6, que alcança 14 (catorze) anos de reclusão.

Quanto à segunda fase de dosimetria da pena, presente a agravante descrita no artigo 61, inciso II, c, do Código Penal, considerando que o delito foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, como reconhecido pelo Conselho de Sentença. Nesse aspecto, salienta-se que a qualificadora descrita no inciso III do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal foi utilizada para qualificar o delito, ao passo que a agravante aludida foi utilizada na segunda fase de aplicação da reprimenda; inexistindo, portando, bis in idem. Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), que atinge 16 (dezesesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, na terceira fase, aplica-se a regra do concurso formal de infrações (artigo 70, primeira parte, do Código Penal), na medida em que o réu praticou uma só ação - efetuou disparos de arma de fogo na direção da vítima Daniel, atingindo, fatalmente, Mateus, ao assumir o risco de produzir a morte dele -; não vislumbrando ações autônomas, diante do contexto dos atos executórios praticados.

Assim, aplica-se a pena do crime mais grave (16 anos e 4 meses de reclusão), aumentada de 1/6 (um sexto), diante do número de vítimas. Logo, a reprimenda totaliza o importe de 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão para os dois crimes dolosos contra a vida, que torno definitiva.

Considerando o montante da pena imposta (superior a oito anos de reclusão), o fato de ser hediondo o crime de homicídio qualificado e os maus antecedentes do réu, ele cumprirá sua pena no regime inicialmente fechado.

Para fins do disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, acerca da detração penal na sentença condenatória, observo que o acusado foi preso em 04 de março de 2020 (fls. 234); não possuindo, assim, o requisito objetivo-temporal para a progressão no regime, assim como não há demonstração inequívoca de bom comportamento carcerário.

Além disso, diante da reprimenda aplicada e da natureza dos crimes (dolosos contra a vida), não há que se cogitar na aplicação dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

Ante o exposto, considerando o veredito dos jurados, CONDENO o réu FRANCISCO LAURINDO DA SILVA, vulgo “Tio Dé”, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática dos crimes descritos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Daniel) e artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal (vítima Mateus), na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva do réu, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a decisão condenatória ora proferida, com imposição de elevada reprimenda, bem assim para garantir a ordem pública, em razão dos graves delitos

por ele cometido, associado ao seu envolvimento em crime anterior (FA de fls. 868/866 e certidão de fls. 875/877), de tal modo que lhe denego o benefício de apelar em liberdade.

Transitada esta em julgado, lancem o nome do sentenciado no rol dos culpados e oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do art. 15 da Constituição Federal.

Custas na forma da lei; consignando-se que, nesta oportunidade, concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Dou esta por publicada nesta Sessão do Egrégio Segundo Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo, às 20h04min; saindo os presentes intimados.

P. R. I. C.

São Paulo, 14 de julho de 2022.

FERNANDA SALVADOR VEIGA
Juíza de Direito
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA